

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De um lado, **TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA** com sede na ROD BR-469, 12280 - PQ Nacional do Iguaçu - Foz do Iguaçu - PR, CEP 85.859-899, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 77.766.483/0001-64, neste ato representado na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e, de outro lado, **SR HOTEL CONSULTING LTDA**, pessoa jurídica com sede na Rua Itacema, 221 - 11 Andar - CJ 113, Itaim Bibi, São Paulo/SP CEP: 04530-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.454.132/0001-02, representada por Victor Pacheco Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 287.629.548-22, ao final assinado, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**; tem justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças, a que mutuamente se obrigam com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1 - DO OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços, por parte da **CONTRATADA** ao **CONTRATANTE**, de Consultoria e Assessoria Hoteleira na área de Revenue Management
- 1.2. A empresa **CONTRATADA** fará, através de seus representantes e/ou funcionários, a gestão de receitas (RM) do empreendimento hoteleiro **SANMA HOTEL**.
- 1.3. Entende-se que este contrato contém informações confidenciais e, com exceção dos colaboradores/funcionários da **CONTRATANTE**, não poderá a **CONTRATADA** divulgá-las terceiros sem a autorização escrita.
- 1.4. O representante legal da **CONTRATANTE** declara e garante: (1) que tem os poderes necessários para celebrar este contrato e exercer plenamente as suas responsabilidades nos termos ajustados; e (2) que não se encontra atualmente ao abrigo de outro contrato com outro fornecedor que impeça a **CONTRATANTE** de assinar o presente.

CLÁUSULA 2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 2.1. A **CONTRATANTE** não exercerá qualquer poder diretivo sobre os funcionários e/ou colaboradores da **CONTRATADA**, cabendo-lhe apenas verificar se a prestação de serviços está de acordo com o ora pactuado.
- 2.2. O presente contrato não é celebrado em caráter de exclusividade em favor da **CONTRATANTE**, podendo a **CONTRATADA** prestar seus serviços para outros empreendimentos hoteleiros ou similares, desde que não sejam concorrentes diretos ou com autorização da ora **CONTRATANTE**.
- 2.3. Este contrato obriga as partes e seus sucessores, a qualquer título, e não poderá ser cedido ou transferido por qualquer das partes, total ou parcialmente, sem a prévia e expressa anuência da outra parte.
- 2.4. As despesas de viagem, hospedagem, alimentação e deslocamento, quando necessárias à execução dos serviços, deverão ser sempre previamente autorizados pela **CONTRATANTE**, que reembolsará a **CONTRATADA**, mediante comprovação dos gastos realizados.

CLÁUSULA 3 - DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO

3.1. Da remuneração fixa:

Pela prestação dos serviços a **CONTRATANTE**, pagará à **CONTRATADA**, a **quantia total global de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) em 1 (uma) parcela de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) e 2 (duas) de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais) com vencimento todo o dia 10** (dez) mediante apresentação de nota fiscal de serviços que será enviada com até 7 dias de antecedência.

3.2. Caso o dia ajustado para pagamento recaia em final de semana ou feriado, prorroga-se para o dia útil imediatamente posterior.

3.3. Na hipótese de atraso ou falta de pagamento do valor acima mencionado, a **CONTRATANTE**, pagará os honorários com correção monetária com base na variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), acrescido de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o débito em aberto.

CLÁUSULA 4 - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente instrumento é firmado por prazo determinado de 3 (três) meses, começando a vigorar a partir de **01 de maio de 2025 e término em 31 de julho de 2025**.

4.2. Considerar-se-á rescindido de pleno direito, o presente contrato, independentemente de qualquer notificação, quer judicial ou extrajudicial, se uma das partes descumprir qualquer uma das cláusulas do presente instrumento, ou no caso de ser verificada a ocorrência dos seguintes eventos:

- (i) Requerimento ou ajuizamento de pedido de concordata, decretação de falência, liquidação extrajudicial ou qualquer outra forma de dissolução, de qualquer das partes;
- (ii) Circunstâncias que comprometam o estado de solvência de qualquer das partes;
- (iii) Impossibilidade técnica ou operacional para a manutenção da parceria ora avençada;
- (iv) Descumprimento de qualquer cláusula contratual, deixando, ainda, de sanar a falha dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da notificação solicitando a sua correção.

Parágrafo primeiro - A rescisão do Contrato, nos casos estipulados na presente cláusula não afetará quaisquer direitos de ação ou reclamação das partes, existentes à época da rescisão.

Parágrafo segundo - A parte que der causa à rescisão do presente contrato, nos moldes do disposto neste item, estará obrigada a pagar a parte inocente, multa de caráter não compensatório, no valor equivalente a 10% (dez por cento) da quantia mensal mencionada em 3.1 e 3.2., acima, devidamente corrigida, com base na variação do IGPM-FGV (Índice Geral de Preços de Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas), acrescida dos juros legais, até a data do seu efetivo pagamento.

CLÁUSULA 5 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. São obrigações da **CONTRATADA**:



A) cumprir com as atividades objeto do contrato, responsabilizando-se pela sua execução nos estritos termos previstos no presente instrumento;

B) responsabilizar-se pelo recolhimento de todos os tributos, taxas, recolhimentos previdenciários, fundiários e fiscais decorrentes das atividades contratada.

C) apresentar, sempre que solicitado pela **CONTRATANTE**, ou em função de obrigação legal, quaisquer documentos originados por esse contrato e que se façam necessários para fins lícitos;

D) responsabilizar-se por demandas cujo objeto seja de sua responsabilidade, e a **CONTRATANTE** for indevidamente incluída, neste caso deverá requerer a exclusão desta do polo passivo, assim como integrar o polo passivo de demandas contra a **CONTRATANTE**, sempre que denunciada e houver a sua responsabilidade;

E) observar o cumprimento das normas de ordem pública, inerentes à sua função, sem qualquer ônus para a **CONTRATANTE**;

F) a total confidencialidade, por si ou por seus prepostos, não transmitindo, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, na vigência do presente instrumento ou posteriormente ao seu término, de quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos ou comerciais, relativos a negócios da **CONTRATANTE**, inclusive aqueles ligados a organização interna, clientela, serviços, pesquisas, contratos celebrados, aperfeiçoamento, invenções, contabilidade, salários, revenue management, distribuição, business intelligence, vendas, sistemas de trabalho e tudo o mais quanto for relacionado com os elementos de caráter confidencial desta, ressalvada a utilização de tais informações na vigência do presente contrato, para desempenho normal das atividades contratadas;

G) restituir todas as comunicações, anotações, impressos, desenhos, plantas, projetos, cópias e demais documentos, eletrônicos ou não, contendo informações concernentes aos negócios da **CONTRATANTE**, entregue a **CONTRATADA** para a consecução do objeto ora pactuado, ou aqueles por este, preparados em razão das atividades contratadas, que as partes convencionam também serem de propriedade exclusiva da **CONTRATANTE**, devendo ser devolvidos a esta, sempre que houver solicitação nesse sentido, assim como por ocasião da extinção do presente contrato.

H) a não prestação de serviços de Revenue Management para concorrentes diretos da **CONTRATANTE**, sem a autorização expressa da **CONTRATANTE**.

Parágrafo único: A **CONTRATADA** pode prestar serviços de Consultoria e Assessoria Hoteleira em hotéis independentes, não tendo exclusividade para a **CONTRATANTE**, sempre respeitando a obrigação acima citada

5.2. São obrigações da **CONTRATANTE**:

A) Pagar pontualmente a remuneração estabelecida no presente contrato até o dia 10 de cada mês;

B) Efetuar o recolhimento dos tributos de suas responsabilidades relacionados à execução do presente contrato;

C) Disponibilizar colaborador líder de sua confiança e com poderes para tomada de decisões para participar de reunião semanal de receita (revenue meeting) onde as estratégias deverão ser definidas em conjunto entre as **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**;



D) Enviar dentro dos prazos estipulados pela CONTRATADA relatórios, planilhas, dados e informações relevantes para a boa consecução do objeto do presente contrato, tais como: relatórios de ocupação/pick-up, segmentação, produção dos clientes, cesta competitiva, fechamento mensal, dentre outros.

5.3. Fica entendido que o presente contrato não será interpretado de modo a credenciar a qualquer das partes como mandatária da outra, para qualquer fim que não expressamente aqui previsto e nem assiste, a qualquer das partes, a faculdade de assumir qualquer obrigação, tácita ou expressa, em nome da outra parte.

CLÁUSULA 6 - DA TOLERÂNCIA

6.1. A tolerância de qualquer das partes à infração de qualquer cláusula ou condição do presente instrumento, bem como às disposições legais, não implica em modificação do disposto neste contrato, permanecendo o mesmo em vigor, não importando, ainda, a renúncia de direitos, não induz a novação ou precedente, não gerando qualquer direito à parte infratora.

CLÁUSULA 7 - CLAUSULA ESCALONADA MED-JUD

7.1. As partes, de comum acordo, estabelecem que qualquer controvérsia ou litígio decorrente deste contrato será primeiramente submetida à mediação extrajudicial. As partes escolherão, em comum acordo, um mediador ou uma Câmara de Mediação e Arbitragem e dividirão os custos dos honorários do mediador ou das despesas institucionais. Caso as partes alcancem um acordo, este será formalizado por escrito, assinado por todas as partes e homologado judicialmente, conforme estabelecido pela legislação vigente.

7.2. Se a mediação não resultar em acordo, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário ou a outros meios de resolução de conflitos, conforme disposto neste contrato. Nesta hipótese fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, como sendo o único competente para dirimir quaisquer questões decorrentes da execução deste contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E por estarem de acordo, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza os efeitos jurídicos e legais.

São Paulo, 01 de maio de 2025.



TAROBA INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA

CNPJ: 77.766.483/0001-64



SR HOTEL CONSULTING LTDA

CNPJ/MF 28.454.132/0001-02

Testemunhas:

1) Nome _____

2) Nome _____

R.G.: _____

RG: _____

Ass.: _____

Ass.: _____

Página de assinaturas



Victor Ferreira
287.629.548-22
Signatário



André Terrengui
323.733.788-92
Signatário

HISTÓRICO

- | DATA | ICONE | DESCRIÇÃO |
|-------------------------|---|--|
| 30 abr 2025
18:13:02 |  | Victor Pacheco Ferreira criou este documento. (Email: juridico@srhc.com.br, CPF: 287.629.548-22) |
| 30 abr 2025
18:13:03 |  | Victor Pacheco Ferreira (Email: juridico@srhc.com.br, CPF: 287.629.548-22) visualizou este documento por meio do IP 189.62.44.253 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 30 abr 2025
18:13:07 |  | Victor Pacheco Ferreira (Email: juridico@srhc.com.br, CPF: 287.629.548-22) assinou este documento por meio do IP 189.62.44.253 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 02 mai 2025
11:30:26 |  | André Fagundes Terrengui (Email: gerencia@sanmahotel.com.br, CPF: 323.733.788-92) visualizou este documento por meio do IP 177.87.108.241 localizado em Foz do Iguaçu - Paraná - Brazil |
| 02 mai 2025
11:31:17 |  | André Fagundes Terrengui (Email: gerencia@sanmahotel.com.br, CPF: 323.733.788-92) assinou este documento por meio do IP 177.87.108.241 localizado em Foz do Iguaçu - Paraná - Brazil |

